

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2012

הצעת חוק החוצאה לפועל (תיקון – הגבלת עיקול מיטלטליו של קשיש), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 22א. 1. בחוק החוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, אחרי סעיף 22 יבוא:

"עיקול מיטלטליו 22א. (א) נוכח בעל תפקיד אשר מבצע עיקול של קשיש מיטלטליו כי מלאו לחייב 70 שנים, ימסור לו אזהרה שבה תצוין זכותו של החייב להגיש על כך התנגדות לרשם; לא יבצע בעל תפקיד עיקול כאמור אלא לאחר שחלפו 20 ימים מיום מסירת האזהרה ולא הוגשה התנגדות.

(ב) הוגשה התנגדות כאמור בסעיף קטן (א) ונוכח הרשם כי נסיבות העניין מצדיקות את ביצוע העיקול על אף שלחייב מלאו 70 שנים, יצווה על ביצוע העיקול מנימוקים שיירשמו; ניתן צו כאמור, רשאי בעל התפקיד לבצע את העיקול אף אם טרם חלפו 20 ימים מיום מסירת האזהרה.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרה שבו בעת הגעת בעל התפקיד נוכח בבית החייב בן משפחתו שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים."

דבריו הסבר

לחברה הישראלית מחויבות עמוקה ושורשית להגן על קשישי מדינת ישראל בכל דרך על מנת להשיב להם ולו במקצת את אשר תרמו למדינה בעודם צעירים. מחויבותה של מדינת ישראל, אשר הפסוקים "והדרת פני זקן" ו"לפני שיבה תקום" מהווים נר לרגליה, להגנה על קשישי ישראל מעוגנת בחקיקה מגוונת.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

הצעת חוק זו מבקשת לשמר את כבודם של קשישי האוכלוסייה, כך שגם אם עומדת נגדם תביעת הוצאה לפועל, אל למעקלים להיכנס לביתו של הקשיש ולעקל רכושו ללא צו רשם ההוצאה לפועל, אשר בחן את הנושא ונתן דעתו ואישורו לכך.

לפי המוצע, אם המעקל נוכח כי החייב עבר את גיל 70, ימסור לחייב אזהרה שבה יוסבר לו כי באפשרותו להגיש התנגדות לעיקול או לשלם את חובו, זאת בתוך 20 ימים. אם חלפו אותם 20 ימים או שהרשם נוכח כי הנסיבות מצדיקות לבצע את העיקול למרות גילו של החייב ונתן צו בהתאם, אפשר יהיה לבצע את צו העיקול. אם נוכח בבית החייב בן משפחה מעל לגיל 21 ומתחת לגיל 70 הוראות אלה לא יחולו.

דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2014 מציג תמונה עגומה על בני גיל הזהב: כמעט מחצית מהישראלים בני 75 ומעלה רשומים במחלקות לשירותים חברתיים, ואחוזי ההוצאה על סעיפי הדיור, הבריאות ותחזוקת הדירה ומשק הבית גבוהים יותר במשקי בית של בני 65 ומעלה לעומת כל האוכלוסייה. בנוסף, כ-186 אלף מבין בני ה-65 ומעלה גרים בגפם (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקט נתונים על בני 65 ומעלה (2014)).

לאור ההבנה כי מדובר בפלח אוכלוסייה מוחלש בעל אפשרויות פרנסה מצומצמות ונמוכות מאלה של אדם צעיר, גם אם אכן צבר חוב כזה או אחר, על רשם ההוצאה לפועל לתת לאוכלוסייה זו יחס מיוחד. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/999/24) ועל ידי חבר הכנסת סימון דוידסון (פ/93/25).

הצעות חוק זהות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/748/24), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1688/24), על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/1999/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1355/25).

הצעת החוק זהה לפ/1355/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)